

KRONOLOGIS PERMASALAHAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA SURABAYA DI KELURAHAN BANGKINGAN KECAMATAN LAKARSANTRI

1. Bahwa Pemerintah Kota Surabaya mempunyai tanah aset yang saat ini dipergunakan untuk Puskesmas Bangkingan dan eks.Pasar Bangkingan yang terletak di Jalan Raya Bangkingan Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya seluas $\pm 3.990 \text{ m}^2$.
2. Bahwa Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan tanah tersebut berdasarkan:
 - a. berita Acara Panitia Pembelian Tanah/Bangunan Untuk Keperluan Negara/Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya, Nomor 67/SDA/P2.T.U.N/1974, tertanggal 14 Oktober 1974, terkait Pembelian/Pelepasan Hak atas tanah;
 - b. surat Pernyataan Hak Pelepasan Hak Milik (bekas yasan) atas tanah Negara untuk Keperluan Negara Nomor: 67/SDA/P2.T.U.N./1974 terkait Pembelian/Pelepasan Hak atas tanah untuk kepentingan Negara c.q. Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya guna keperluan Pembangunan Pasar, yang pada intinya menyatakan Sdr. Yusuf Pak Yuharti telah sepakat melakukan pengalihan hak atas tanahnya kepada Kepala Daerah Kotamadya Surabaya dengan menerima uang sebesar Rp. 798.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
3. Bahwa terhadap tanah aset di Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya sebagaimana angka 1 dimanfaatkan untuk:
 - a. Eks. Pasar Bangkingan seluas 3.438 m^2 merupakan penyertaan modal Pemerintah Kota Surabaya kepada Perusahaan Daerah Pasar Surya berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982;
 - b. Puskesmas Bangkingan yang telah tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBADA) tanah seluas 1.116 m^2 dengan nomor register: 1234578-1998-209731-1 dan SIMBADA Bangunan dengan nomor register: 12345678-1998-209734-1;
4. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2019 Sdr. Yusup Pak Yuharti mengajukan gugatan dengan Nomor Perkara: 211/Pdt.G/2019/PN dan telah diputus oleh Majelis hakim Pengadilan Negara Surabaya pada tanggal 12 November 2019, dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat terima

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa Petok No. 88 persil 42 Kls D.I luas 3590 m^2 (tiga ribu lima ratus Sembilan puluh meter persegi);
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan claim kepemilikan aset atas tanah obyek sengketa seluas 1.116 M^2 (seribu seratus enam belas meter persegi) oleh Tergugat I, maupun

- pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya, tidak mempunyai kekuatan hukum;*
- *Menyatakan claim kepemilikan aset atas tanah obyek sengketa seluas 2.474 M2 (dua ribu empat ratus tujuh puluh empat meter persegi) oleh Tergugat II, maupun pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya, tidak mempunyai kekuatan hukum;*
 - *Menghukum Tergugat I dan Tergugat II maupun pihak – pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengkosongkan dan menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik;*
 - *Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng, untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dilanggar sebesar Rp. 1.456.000,- (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);*
 - *Menyatakan gugatan Penggugat, selain dan selebihnya tidak dapat diterima;*
5. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan pada angka 4 di atas adalah sebagai berikut :

***Pertimbangan Hukum
DALAM EKSEPSI***

“Menimbang, bahwa setelah dicermati eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut diatas, ternyata eksepsi dimaksud bukan menyangkut tentang kewenangan mengadili baik kewenangan absolut, maupun kewenangan relative, akan tetapi telah menyangkut tentang substansi perkara, yang baru dapat dipertimbangkan, melalui suatu pembuktian oleh karenanya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut akan dipertimbangkan bersama – sama dengan pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat I dan tergugat II, tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima..”

DALAM POKOK PERKARA

“Menimbang bahwa demikian juga dengan bukti T.1-2 tersebut, atas permohonan dari kuasa Penggugat untuk melakukan pemeriksaan sidik jari; (Daktiloskopi) dan oleh majelis untuk memperoleh kebenaran yang sesungguhnya, telah mengabulkan permohonan tersebut, dan oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA dengan suratnya tertanggal 14 Oktober 2019 Nomor Surat ; B/10834/X/RES 1.9/2019/Ditreskrim, Perihal : Pengiriman Hasil Perbandingan Sidik jari an. YUSUF dengan kesimpulan : Hasilnya NON IDENTIK / TIDAK SAMA.”

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.1-2 tersebut, haruslah ditolak dan dikesampingkan, sehingga dasar dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam jawabannya tidak mendasar dan tidak beralasan, sehingga petitum Penggugat 2 yaitu menyatakan sah kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa Petok No. 88 persil 42 Kls D.I Luas 3590 m2 (tiga ribu lima ratus Sembilan puluh meter) patut untuk dikabulkan.”

6. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud di atas, Pemerintah Kota Surabaya selaku Tergugat I mengajukan Upaya Hukum Banding dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan sah kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa Petok No.88 Persil 42 Kelas D.I luas 3.590 m² (tiga ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) ;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan claim kepemilikan aset atas tanah obyek sengketa seluas 1.116 m² (seribu seratus enam belas meter persegi) oleh Tergugat I maupun pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Menyatakan claim kepemilikan aset atas tanah obyek sengketa seluas 2.474 m² (dua ribu empat ratus tujuh puluh empat meter persegi) oleh Tergugat II maupun pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II maupun pihak-pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik ;
- Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi / Pembanding I untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pembanding I / Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Pembanding II / Tergugat I Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi, untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

7. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusan pada angka 6 di atas adalah sebagai berikut;

Dalam Rekonvensi:

"menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusan mengenai gugatan Rekonvensi telah sempurna dan benar, yang menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi, akan tetapi dalam amar putusan tidak dimuat, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini perlu diperbaiki..."

Dalam Rekonvensi

“menimbang bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi dan Rekonvensi dalam putusannya telah tepat dan benar, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi/Pembanding I dan Turut Tergugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi/Pembanding II berada dipihak yang kalah”

8. Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud di atas, Pemerintah Kota Surabaya selaku Tergugat I/ Pembanding II mengajukan Upaya Hukum Kasasi dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Perusahaan Daerah Pasar Surya (PD.Pasar Surya) Kota Surabaya dan Pemohon Kasasi II Walikota Kepala Pemerintahan Kota Surabaya tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00.- (lima ratus ribu rupiah).

9. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam putusan pada angka 8 di atas adalah sebagai berikut:

“bahwa hasil Laboratorium Forensik POLRI mengenai sidik jari atas nama Yusuf (Termohon Kasasi) yang bersesuaian dengan bukti sah lainnya dalam perkara ini telah cukup membuktikan dalil Termohon bahwa sidik jari Termohon Kasasi dalam bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi in casu Surat Pernyataan Pelepasan Hak Untuk Kepentingan Negara in casu Pemohon Kasasi I bukan sidik jari Termohon Kasasi”

10. Bahwa terhadap Putusan Kasasi sebagaimana dimaksud di atas, Pemerintah Kota Surabaya selaku Tergugat I mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali Nomor: 327 PK/PDT/2023 dengan amar putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan PK dari Pemohon PK yaitu Walikota Surabaya dan PD. Pasar Surya Jaya
- Membatalkan Putusan Nomor: 211/Pdt.G/2019/PN.Sby jo. 191/PDT/2020/PT.SBY jo. 2717 K/PDT/2021.

MENGADILI SENDIRI**Dalam Konpensasi****Dalam Eksepsi:**

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonpensasi

- Menyatakan gugatan Rekonpensasi/Tergugat/Tergugat II/ Konpensasi tidak dapat diterima.

11. Bahwa ahli waris Alm. Yusup telah mengajukan Laporan Polisi Nomor LP/B/57/I/2025/SPKT/Polda Jawa Timur, tanggal 09 Januari 2025 atas nama pelapor Sri Redjeki.